LOGÍSTICA MARACANAÚ LTDA. CNPJ nº 47.865.893/0001-00 – NIRE 23145883523

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo qualificadas:

ROBERTO DINIZ CÂMARA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 31726097 SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 208.196.727-85, residente e domiciliado na Rua das Acácias, nº 455, apartamento 1.802, bairro Guararapes, Fortaleza/CE, CEP 60810-160; e

SANDRA HELENA PONTES, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 87820486 SSP/CE, inscrita no CPF sob o nº 177.848.648-76, residente e domiciliada na Rua Poço Verde, nº 1.120, bairro Cidade dos Funcionários, Fortaleza/CE, CEP 60822-415;

resolvem, de comum acordo, constituir uma sociedade empresária limitada, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes e, nas omissões, pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL E DA SEDE

A sociedade girará sob o nome empresarial **LOGÍSTICA MARACANAÚ LTDA.** e terá sede na Rodovia Estadual Distrito Norte, nº 2.400, galpões 5 e 6, bairro Distrito Industrial I, Maracanaú/CE, CEP 61939-160, podendo abrir e encerrar filiais em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto o transporte rodoviário de cargas, a armazenagem e a operação logística, compreendendo as atividades classificadas nos códigos CNAE 4930-2/02 (transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional) e 5211-7/99 (depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste instrumento na Junta Comercial do Estado do Ceará, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (seiscentas mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, assim distribuídas entre os sócios:

Sócio	Quotas	Valor (R$)	Participação
ROBERTO DINIZ CÂMARA	420.000	420.000,00	70%
SANDRA HELENA PONTES	180.000	180.000,00	30%
TOTAL	600.000	600.000,00	100%

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida por administrador não sócio, ficando desde já designado, com a aprovação da unanimidade dos sócios, em conformidade com o art. 1.061 do Código Civil, o Sr. **GUSTAVO HENRIQUE TELES**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 21111687 SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 876.634.400-05, residente e domiciliado na Rua Lagoa Azul, nº 77, bairro Jereissati I, Maracanaú/CE, CEP 61900-310, por prazo indeterminado, que representará a sociedade isoladamente, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, com poderes para praticar todos os atos de gestão compreendidos no objeto social, inclusive comprar, vender, alienar e onerar veículos da frota, celebrar contratos de transporte e de armazenagem, admitir e demitir empregados, abrir e movimentar contas bancárias e representar a sociedade perante quaisquer repartições públicas federais, estaduais e municipais.

Parágrafo primeiro. Os sócios ROBERTO DINIZ CÂMARA e SANDRA HELENA PONTES não exercerão a administração da sociedade, participando dela exclusivamente na qualidade de quotistas.

Parágrafo segundo. É vedado ao administrador o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao objeto social, especialmente em avais, fianças e endossos de favor.

Parágrafo terceiro. O administrador fará jus a uma remuneração mensal fixada pelos sócios.

Parágrafo quarto. O administrador ora designado é investido no cargo mediante a assinatura do termo de posse que integra este instrumento, nos termos do art. 1.062 do Código Civil.

CLÁUSULA OITAVA – DO EXERCÍCIO SOCIAL E DOS RESULTADOS

O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou as perdas apurados.

Parágrafo único. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas apresentadas pelo administrador e sobre a destinação dos resultados.

CLÁUSULA NONA – DO FALECIMENTO OU DA INTERDIÇÃO DE SÓCIO

Falecendo ou sendo interditado qualquer dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Maracanaú, Estado do Ceará, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos deste contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, os sócios assinam o presente instrumento em via única, que será levada a arquivamento na Junta Comercial do Estado do Ceará.

Maracanaú/CE, 3 de agosto de 2020.

_____ ROBERTO DINIZ CÂMARA

_____ SANDRA HELENA PONTES

Visto: Larissa Pinheiro Teófilo – OAB/CE nº 30.218

TERMO DE POSSE

Pelo presente termo, **GUSTAVO HENRIQUE TELES**, acima qualificado, toma posse do cargo de administrador não sócio da sociedade LOGÍSTICA MARACANAÚ LTDA., para o qual foi designado na Cláusula Sétima do contrato social, por prazo indeterminado, e declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Maracanaú/CE, 3 de agosto de 2020.

_____ GUSTAVO HENRIQUE TELES

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ — JUCEC
Certifico o registro em 18/08/2020 sob o nº 78597621541
Protocolo: 20/158.364-2 | NIRE: 23145883523
Empresa: LOGÍSTICA MARACANAÚ LTDA.
Autenticação: E62B1F09A7D34C85B0E9F21A6C3D7E48